

3-16-5/2-10-380/24

28.12.24

**Azərbaycan Respublikasının
notariat ofislərinə**

Məlum olduğu kimi, "İnsan orqan və toxumalarının donorluğu və transplantasiyası haqqında" Qanunun 17.1-ci maddəsinə əsasən donor orqanın (müalicə məqsədilə bir insandan digərinə köçürülən orqan və ya toxuma) götürülməsindən əvvəl canlı donor arvadının (ərinin) və ya digər yaxın qohumlarının birinin şəhidliyi ilə notariat qaydasında təsdiqlənmiş razılıq ərizəsini yazıb imzalamalıdır. Həmin razılıq ərizəsinin forması Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir.

Qeyd edilməlidir ki, "Orqan donorluğu və transplantasiya sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə" Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2023-cü il 25 dekabr tarixli 31 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş məlumatlandırılmış razılıq ərizəsinin formasına uyğun olaraq sözügedən ərizədə donorun, şahidin, həmçinin həkim-transplantoloqun imzası notariat qaydasında təsdiq olunmalıdır (ərizə forması əlavə olunur).

Bildirilir ki, "Notariat haqqında" Qanunun 35-ci maddəsinə görə notariat qaydasında təsdiq edilən ərizələr notariusun iştirakı ilə imzalanmalıdır.

Göstərilənlərə əsasən sözügedən ərizələrin təsdiqlənməsi donorun, şahidin və həkim-transplantoloqun iştirakı ilə təmin edilməlidir.

Sözügedən notariat hərəkəti aparıldıqdan sonra Notariat, qeydiyyat və reyestr baş idarəsinə mütləq şəkildə məlumat verilməlidir.

Eyni zamanda ərizələrin nümunələri "Elektron notariat" informasiya sisteminə yerləşdirilmişdir.

Qoşma: 4 vərəq, 1 nüsxə.

**Notariat, qeydiyyat və reyestr
baş idarəsinin reisi**



Elşad Məmmədli



Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Kollegiyasının 2023-cü il 25 dekabr tarixli 31 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir
1 nömrəli Əlavə

Məlumatlandırılmış razılıq ərizəsinin

FORMASI

a (donora münasibətdə)

_____ Tibb müəssisəsinin rəhbərinə _____
(müəssisənin adı) (S.A.)

ƏRİZƏ

Mən - donör _____, qanuni nümayəndə (18 yaşına çatmayan şəxsdən sümük iliyi
və kök hüceyrələrinin götürülməsinə münasibətdə valideynləri) _____ qismində

(S.A.A. və şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi)

həkim-transplantoloq tərəfindən transplantasiyanın mahiyyəti və məqsədləri, transplantasiya zamanı ehtimal olunan risklər, əməliyyatdan sonrakı müalicə tədbirlərinin həcmi, metodu, həmçinin müalicədən imtina və onun dayandırılması imkanı barədə yazılı formada təqdim edilmiş məlumatla tanış oldum. Bu sənədi imzalamaqla mən aşağıdakıları bəyan edirəm:

1. Könüllülük və təmənnasızlıq

Mənə məlumat verilmişdir ki, donör orqanların alqı-satqısı Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 137.1-ci maddəsinə əsasən cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Donör orqanların transplantasiyasına kənar təsir olmadan, könüllü qərar vermişəm. Buna görə hər hansı təzyiqə məruz qalmamışam və məcbur edilməmişəm. Donör orqanların transplantasiyası ilə bağlı hər hansı maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməmişəm və yaxud qeyd olunanlarla bağlı mənə təklif və ya vəd verilməmişdir. Donör olmaq barədə qərarımı düşünmüşəm və qərarımda qətiyyətliyəm. Mənə bildirilmişdir ki, "İnsan orqan və toxumalarının donorluğu və transplantasiyası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.4-cü maddəsinə əsasən resipiyentin tabeliyində olan və ondan maddi-mənəvi asılılığı olan şəxslərdən, həbsdə olan şəxslərdən, daha əvvəl orqan donoru olmuş şəxslərdən, hamilə qadınlardan, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlardan, hərbi əsirlərdən, tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərdən (sümük iliyi

və kök hüceyrələr istisna olmaqla) transplantasiya məqsədilə donor orqanların götürülməsi qadağandır.

Donor olmaqda məqsədim: _____

2. İstənilən zaman imtina etmək hüququ

Mənə məlumat verilmişdir ki, transplantasiyanın hər hansı bir mərhələsində donor olmaqdan imtina edə bilərəm. Donor olmaqdan imtina etdiyim təqdirdə resipiyentə və onun qanuni nümayəndəsinə transplantasiyanı həyata keçirən tibb müəssisəsi tərəfindən bu barədə məlumat veriləcəkdir.

3. Şəxsi məlumatların konfidensiallığı

Mənə bildirilmişdir ki, "Əhəlinin sağlamlığının qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 53-cü maddəsinə əsasən, vətəndaşın tibbi yardım üçün müraciət etməsi faktı, onun xəstəliyinin diaqnozu, sağlamlığının vəziyyəti müayinə və müalicə vaxtı əldə edilən digər məlumatlar barədə informasiya həkim sirrini təşkil edir, verəcəyim məlumatın gizli saxlanılması haqqında mənə zəmanət verilir. Həkim sirrini təşkil edən məlumatlar yalnız mənim və ya qanuni nümayəndəmin razılığı ilə mənim müayinə və müalicəmin mənafeyi naminə, elmi tədqiqatların aparılması, elmi ədəbiyyatda nəşr edilməsi, tədris və digər məqsədlərlə istifadə olunması üçün başqa vətəndaşlara, vəzifəli şəxslərə verilə bilər. Həkim sirrini təşkil edən məlumatlar mənim, yaxud qanuni nümayəndəmin razılığı olmadan bu Qanunun 53-cü maddəsinin üçüncü hissəsində nəzərdə tutulan hallarda digər şəxslərə verilə bilər.

4. Tibbi və psixoloji müayinə

Mənə məlumat verilmişdir ki, donor orqanların transplantasiyası ilə bağlı bütün zəruri tibbi və psixoloji müayinələr aparılacaq. Bu zaman tibbi müayinələrin nəticəsində əməliyyata əks-göstəriş(lər) müəyyən olunarsa, orqan transplantasiyası həyata keçirilməyəcəkdir.

Eyni zamanda psixoloji vəziyyətim qiymətləndiriləcək və nəticədə donor orqanların verilməsinə dair könüllü və təmənnəsiz qərar verməyimə şübhə yaranarsa, orqan transplantasiyası həyata keçirilməyəcəkdir.

5. Risklər

Donor orqanların transplantasiyası bütün başqa müdaxilələrdə olduğu kimi müəyyən risklərlə müşayiət olunur. Mənə bu risklər barədə həkim-transplantoloq tərəfindən məlumat verilmişdir. Mənə bildirilmişdir ki, orqan donorluğu ilə bağlı risklərə az hallarda rast gəlinir və əksəriyyəti qısa müddətdə həll

olunur. Eyni zamanda resipiyentə transplantasiyası nəzərdə tutulan donor orqanla bağlı həkim-transplantoloq tərəfindən mənə həyata keçirilən əməliyyatlar və risklər barədə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən son 5 (beş) il ərzində verilən statistik göstəricilər haqqında məlumat verilmişdir. Bununla belə, aşağıda göstərilən risklər barədə məlumatım var:

5.1. *Tibbi risklər*: donor orqanların götürülməsi ilə bağlı qalan orqan və ya toxumalarımın funksiyasının gələcəkdə yetərsiz olması mümkündür. Bunun olmaması üçün həkimlər əvvəlcədən orqanın funksiyasını qiymətləndirir və qalan orqanın və ya onun hissəsinin həcmi təyin edirlər. Mənə bildirilmişdir ki, "İnsan orqan və toxumalarının donorluğu və transplantasiyası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.1.4-cü maddəsinə əsasən canlı donordan orqanı götürüldükdən sonra özünə orqanın köçürülməsinə ehtiyac yaranarsa, onun donor orqanla növbədənəkar təmin olunmağa hüququ var.

5.2. *Cərrahi risklər*: anesteziya və cərrahi müdaxilə ilə bağlı risklər başqa cərrahi əməliyyatlarda olduğu kimi baş verə bilər: çapıq, yaranın irinləməsi, əməliyyatdan sonrakı yırtıq, venaların trombozu, tromboemboliya, qanaxma, pnevmoniya, periferik sinirlərin zədələnməsi, bağırsaq keçməzliyi, miokardın infarktı, aritmiya, ölüm. Mənə bildirilmişdir ki, donor orqanların transplantasiyası əməliyyatına əvvəlcədən donörün hər tərəfli müayinəsi, transplantasiyaya göstəriş və əks-göstərişlərin olub-olmamasının müəyyən edilməsi və transplantasiyaya hazırlanması nəticəsində yuxarıda göstərilən fəsadlara az rast gəlinir.

5.3. *Psixoloji risklər*: digər cərrahi əməliyyatlarda olduğu kimi, bəzi psixoloji problemlər ortaya çıxa bilər: bədəndə əmələ gəlmiş yara izi ilə bağlı kosmetik diskomfort, əməliyyatdan sonrakı depressiya və ya həyəcan, transplantasiya olunmuş orqanın resipiyentin orqanizmində funksiyası yetərsiz olarsa və ya rədd edilərsə, bununla bağlı psixoloji sarsıntı, əməliyyatdan sonra həyat tərzinin dəyişməsi, bəzi müvəqqəti məhdudiyyətlərin olması.

5.4. *Həyat tərzində və fəaliyyətində risklər*: donor orqanların götürülməsindən sonra orqanizmdə yeni şəraitə funksional uyğunlaşma prosesi başlayacaqdır. Bu prosesin uğurla getməsi üçün sağlam həyat tərzini qaydalarına riayət etmək vacibdir. Mən qəbul edirəm ki, donor orqanların transplantasiyasından sonra zərərli vərdislərdən uzaq olmaq, sağlam qidalanmaq, gündəlik fiziki aktivlik göstərmək mənim sağlamlığı üçün xüsusi önəmlidir və bu barədə həkim-transplantoloq tərəfindən mənə verilən yazılı tövsiyələri nəzərə almalıyam. Eyni zamanda mən başa düşürəm ki, donor orqanların transplantasiyası ilə əlaqədar bəzi fəaliyyət növləri və planlarıma (məsələn, səyahət, fiziki əmək tələb edən işlər, digərlər) dəyişiklik etmək zərurətim ola bilər.

6. Donor orqanların transplantasiyasından sonrakı müşahidə

Donor orqanların transplantasiyası əməliyyatından sonra donörün sağlamlığı ilə bağlı hər hansı problemin vaxtında aşkar olunması məqsədilə müvafiq müşahidə həyata keçirilməlidir. Bu, müəyyən olunmuş vaxtda sorğuda iştirak etməyi (telefon, sosial şəbəkələr, elektron poçt), həkimin baxışı üçün tibb müəssisəsinə gəlməyi, müayinələrdən keçməyi nəzərdə tutur. Mən təsdiq edirəm ki, transplantasiyadan

sonra sağlamlığımla bağlı müşahidə tədbirlərindən imtina etməyəcəyəm. Qeyd edilənlərə əməl etmədiyim halda sağlamlığımda baş verə biləcək fəsadlara görə şəxsən məsuliyyət daşıyıram.

Bu ərizəni imzalamaqla təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd olunan məlumatlarla tanış olmuşam, bəyan edilənlərlə razıyam.

İmza _____

Tarix _____

Şahidin (ər (arvad) və ya digər yaxın qohumlardan biri) adı _____
soyadı _____ ata _____ adı _____
_____ şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və
nömrəsi _____

Şahidin imzası: _____

Həkim-transplantoloqun adı _____ soyadı _____
_____ atasının adı _____

Həkim-transplantoloqun:
imzası: _____

tarix: _____

*Qeyd: bu sənəd notarial qaydada təsdiq olunmalıdır.